

מסורת הש"ם

(א) [נסתרות יג:], (ב) לעיל דף מה, [ע"ש] [נקמן עד: מוס' פ"ג], (ג) נקמן דף פג, (ד) [ע"י מוס' לעיל לת. ד"ה שמה], (ה) [נסהדרין ג, ע"ש], (ו) ע"י ש"ך סי' ש"ז ס"ק ב', (ז) ש"ך לעמוד ב', [ויע' היטב בתוס' ב"ק מז: ד"ה ואש' ותף מה: ד"ה ושמולא].

רבינו חננאל

איתמר דברים בלא מעות רב אמר החוזר בו אין בו משום מחוסר אמנה ורבי יוחנן אמר יש בו משום מחוסר אמנה. ומותבינן לרב מדר' יוסי דאמר הן שלך ולאוי שלך צדק. ופריך אביי הווא שלא ידבר אחת בפה ואחת בלב. תוב אוחבינן עליה הא דתנא ר' שמעון אומר טלית קונה דינר זהב וכו'. ופריך תנאי הוא יש תנא שאמ' דברים אין בהן משום מחוסר אמנה והוא ר' יוחנן בן מתיה ופשוטה היא. ולא עמדה כתנאי וקימא לן כר' יוחנן. ומקשי' ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר ר' יוחנן האומר לחבירו מתנה אני נותן לך מותר לחזו' בו ופריך' התם כמתנה מרובה משום דלא סמכה דעת' דמקבל ולפיכך אין בה משום מחוסר אמנה אבל כמתנה מועטת דסמכה דעתיה התם אמר יוחנן דאית בה משום מחוסר אמנה וכל שכן במשא ובמתן דודאי סמכה דעתיה יש בו משום מחוסר אמנה דאמר ר' יוחנן ישראל שאמר לבן כור מעשר לך בירי רשאי בן לוי לעשותו תרומת מעשר וכו'. דקי' ואי הדר ביה הוה מחוסר אמנה ולא מצית לבימר זה כשמשכו הבן לוי לזה כור של חט' וחזו' בו לוי והפקידו אצלו דתני סיפא נתנו לבן לוי אחר אין לו עליו אלא תרעומת ואי משכו קנאו וממתא אית ליה גביה אלא בדרלא משכו ש"מ: ירושלמי ר' אבהו בשם ר' יוחנן אמר ליתן מתנה לחבירו מותר לחוזר בו ואם אמר לו בדעת גמורה אני אומר לך אין לו לחזור הרה דאת אמר בעשרי אבל בעני נעשה נדר. רב מפקד לשמשיה אימת דנימא לך חתן מתנה לבר נש אין הוא מסכן הב ליה לאלתר ואין הוא עתיר אימיליך בי תנייתא. הווא דאמר לרב שמואל בר זוטרא אית לך שומשמי לזבוני א"ל לית לי שומשמי אמר ליה ליהוה הני זוזי נבך דחשכא לי אמר ליה ביתא קמך אפילו שומר חנם לא הוי:

אלא משכון דפספ. למאי תפס אס לא להיות משכון תחת שווי ובההיא מיהא לא קרינא ביה לא יגוש: **אינו משמט כגולו**. כלומר אינו משמט כלל: **מכלל דר' יהודה כו'**. קושיא הוא: **במאי דנקיט זוזי כג לטו**. ואי לא מקבלת מי שפרע: ואידך. המותר: **דברים נינהו**. בלא מעות. רב לטעמיה דאמר כנגדו הוא קונה: **הין כגלל איפס**. שההין י"ב לוגין ואיפס שלשה סאין שהן ע"צ לוגין: **אלא שיהא הן שלך כו'**. כלומר כשאתה מדבר הן או לאו קיים דצריך והלדק אותם: **שלא ידבר אחד צפה כו'**. נשעה שהוא אומר הדבור לא יהא צדעתו לשנות אבל אם נשתנה השער לאחר זמן והוא חוזר בו לפי שינוי השער אין כאן חסרון אמנה: **אכל אמרו חכמים כו'**. סיפא קמני החוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנו. אלמא יש בהן משום מחוסרי אמנה: **סנאי היא**. דאשכתן רבי יוחנן זן מתיא דפליג: **מעשה בר' יוחנן כו'**. משנה היא בהשוכר את הפועלים שזוה את בנו לחזור בתנאו עד שלא יתחילו המלאכה ולפסוק להם מזונות קלים: **לא סמכא דעתיהו**. על דברי הכן: **מימר אמר קמיה**. כבר הודיעו מה פסק לנו ונתרצה: **מי אמר רבי יוחנן הכי**. דיש צדברים משום חסרון אמנה: **ויכול לחזור בו**. וקשיא לן יכול פשיטא דהא לא משך ואין כח צד"ד לכופו: **אלא**. ודאי על כרחך מותר לחזור בו קלאמר ואשמעינן דאפילו חסרון אמנה ליכא: **מודה ר' יוחנן במתנה מועטת**. שאין מותר לחזור משום דסמכא דעתיה דמקבל אדיבוריה וכי אמר מותר לחזור בו במתנה מרובה קלאמר דלא סמכא דעתיה דמקבל דלקיימיה לדיבוריה: **לנן לוי**. כל לוי קרוי זן לוי: **כור מעשר יש לך בידי**. שעשרתי מפירותי ואתננו לך: **תרומת מעשר**. שהלוי מפרש מעשר לכהן מעשר מן המעשר: **משום הכי רשאי**. שיש לו לסמוך על מה שכתוב (פסטי' ג) שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא יתנו ללוי אחר והא מתנה מועטת היא שאין לישראל צידו מתחילה לתת לכל זן לוי שרצה: **אין לו עליו**. אין לו לנן לוי ראשון על ישראל זה: **אלא תרעומת**. שהצטיחו בתחלת נכזה: **אלא ש"מ כגלל נטלו**. ויש צדברים משום חסרון אמנה: **אפילו שומר חנם נמי לא הוי**. ואפילו פשעו צשמירתן פטורין: **והא צעי לקצוני כו'**. ודלמא לא הוי מקבל ואיכתכ דזוי ידיה הוו: **הכי נמי**. או משלם השומשמן או יקבל מי שפרע: **בידי הוס עונדא**. אותו מעשה דשומשמן על ידי הים ולא כן היה שאילו קיצלמים לתת השומשמן לא הייתי חוזר צי ככל חללו של עולם ולא על כן צאנו לקין אלא כך היה:

^{אמרי}

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מט.

מודה רבי יוחנן במתנה מועטת. ויוקר נמי הוי כמו מתנה מועטת: **וחוזר והפקידו אצלו**. ה"מ למפרך אי הכי מאי למימרא אלא דכלאו הכי פריך שפיר מסיפא: **א"ר אפי' שומר חנם נמי לא הוי**. וזהא דלמר צפרק האומנין (לקמן דף פ:) טול שלך והצא מעות שומר חנם היינו משום

דמעיקרא היה שומר שכן וכשא"ל טול שלך לא לסלק עלמנו לגמרי משמירה קלאמר אלא שלא יהיה שומר שכן: **"ב"ה הא ביתא קמך לא מבעיא כו'**. והא דלמר צפרק הפרס (צ"ק דף מז: ושם) הכנים צרשות בעל החצר חייב ר' אומר עד שיקבל עליו בעל החצר שמירה י"ל דשמעתין אחיא כרבי דשמואל התם פסיק הלכתא כרבי ואע"ג דרב התם פסיק הלכתא כתנא קמא קיימא לן כשמואל דדיני לגבי רב ועוד דאפילו לרבנן דמחייבי היינו לפי שאמר ליה כנוס שוכך דמשמע ואשמרנו אבל הא ציתא קמך סלק עלמנו משמירה לגמרי^א: ^{כדכ}

דנקיטת זוזי הב לחו ואידך דברים נינהו ודברים אין בהן משום מחוסרי אמנה דאיתמר דברים רב אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה *ורבי יוחנן אמר ^אביש בהם משום מחוסרי אמנה מיתיבי רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה תלמוד לומר י^ההין צדק והלא הין בכלל איפה היה אלא לומר לך ג'שיהא הן שלך צדק ולאוי שלך צדק אמר אביי ההוא י^השלא ידבר אחד בפה ואחד בלב מיתיבי ^הר' שמעון אומר אף על פי שאמרו טלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית מכל מקום כך הלכה אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו תנאי היא דתנן ^המעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים הלך ופסק להם מזונות וכשבא אצל אביו אמר לו בני אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהם שהן בני אברהם יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקטנית בלבד ואי ס"ד דברים יש בהן משום מחוסרי אמנה היכי אמר ליה זיל הדר כך שאני התם דפועלים גופייהו לא סמכא דעתייהו מאי טעמא מידע ידעי דעל אבוה סמך אי הכי אפילו התחילו במלאכה נמי התחילו במלאכה ודאי סמכי דעתייהו אמרו מימר אמר קמיה דאבוה וניחא ליה ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן האומר לחבירו מתנה אני נותן לך יכול לחזור בו יכול פשיטא אלא י^המותר לחזור בו אמר רב פפא *ומודה רבי יוחנן ובמתנה מועטת דסמכא דעתייהו הכי נמי מסתברא דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ^הוישראל שאמר לבן לוי כור מעשר יש לך בידי בן לוי רשאי לעשותו תרומת מעשר על מקום אחר אי אמרת בשלמא לא מצי למיהדר ביה משום הכי רשאי אלא אי אמרת מצי למיהדר ביה אמאי רשאי אישתכח דקא אכיל טבלים הכא במאי עסקינן כגון שנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו אי הכי אימא סיפא נתנו לבן לוי אחר ואין לו עליו אלא תרעומת ואי סלקא דעתך כגון שנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו אמאי אין לו עליו אלא תרעומת כיון דמשכיבא ממונא אית ליה גביה אלא לאו שמע מינה י^הבדרא נטלו שמע מינה ההוא גברא דיהיב זוזי אשומשמי לסוף אייקר שומשמי הדרו בהו ואמרו ליה לית לן שומשמי שקול זוזך לא שקיל זוזיה איגנוב אתו לקמיה דרבא אמר ליה כיון דאמרי לך שקול זוזך ולא שקלית לא מבעיא שומר שכר דלא הוי אלא אפילו שומר חנם נמי לא הוי אמרו ליה רבנן לרבא וזהא בעי לקבולי עליה מי שפרע אמר להו הכי נמי אמר רב פפי אמר לי רבינא לדידי אמר לי ^הההוא מרבנן ורב טבות שמיה ואמרי לה *רב שמואל בר זוטרא שמיה דאי הוו יהבי ליה כל חללא דעלמא לא הוי קא משני בדבוריה בדידי הוה עובדא ההוא יומא אפניא דמעלי שבתא הוה והוה יתיבנא ואתא ההוא גברא וקאי אבבא אמר לי אית לך שומשמי לזבוני אמרי

עין משפט ונר מצוה

ג א מ"י פ"ט מה' שמיטין ויובלות הל' יד סמג עשין קמט ולאחין עד טו"שע ח"מ סי' סז ספיף יב:

גא ב מ"י פ"ז מהלכות מכירה הל' ח סמג עשין פב טו"ש"ע ח"מ סי' רד ספיף ז:

גב ג מ"י פ"ה מהלכות דעות הל' יג:

גג ד מ"י שם פ"ב הל' ו: **גד** ה ד מ"י פ"ז מהל' מכירה הל' ט סמג עשין פב טו"ש"ע ח"מ סי' רד ספיף ח [ובסמן רמא ספיף א]:

ז ח ז מ"י פ"ז מהל' מעשר הלכה ח]:

גה י מ"י פ"ז מהל' מכירה הל' ג ועשין בהשגות ובמ"מ ובכ"מ ובצ"מ יוסף סמג שם טו"שע ח"מ סי' קלח ספיף טו:

‏

תורה אור השלם

1 מאוני צדק אבני צדק איפת צדק ודקי צדק יקיה לבם אני י? אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים: ויקרא יט לו

‏

גליון הש"ם

גמ' ור"י אמר יש בהם. עין ב"ש פ"י משנה ט' דנביעית: **שם** ההוא שפא ידבר. עין כמות דף פו ע"א רבי' ד"ה פיעת: **שם** ובדור ר"י. אף דלא שיק' כאל' מודה לגר פלוגמיה דהא רב ס"ל דכ"ע יכול לחזור מ"מ קטן ומודה לומר דמולא מכלל שאמר ועשין זה גניטין דף פב ע"א מודה ר"א מנגמס. כ"כ רשבי"א בתוספי' שם רב שמואל בר זוטרא שמיה כ' הלאר שבע סי' יג דל"ל רב טעויו שמה דהכי אית' בנסהדרין:

‏

מוסף רש"י

משכון דנקיט. דתפס למאי תפסיה אי לא למשכן מיתה דהואו פלגא (שבועות מז:). **משום מחוסרי אמנה**. אם חזר נדיבורו (בבברות יג:). ואין דינר זהב קונה טלית. דלגבי פירות הואי דהצא טעמא, מכל מקום. כלומר אף לפי פסועות העמדה לנזא על החזר, כך הלכה. שאין צ"ד יטולין לעכב צידו (עירובין מז:). **בשעתו**. צעת מלכותו, דמלך והדיעו הוה (לקמן צג:). **בני אברהם יצחק ויעקב**. וסעודתו של אברהם גדולה משל שלמה דמפרש בגמרא (שם), עד שלא יתחילו במלאכה. דלון כאן אלא צדכים וצדקים אין צום משום מחוסרי אמנה, דאילו משתחילו לא מוכל לחזור (שם).